

처분 요구서

[제 목] 이해관계자 의견수렴 기간 미준수

[부 서 명] 전과정평가실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「환경성적표지 인증 업무규정(이하 “기규정”이라 한다)」에 따라 환경성적표지 대상제품 선정과 작성지침 개발, 국가 전과정목록 데이터베이스 개발 및 보급시스템 구축·운영, 환경성적표지(저탄소제품) 인증 및 취소, 사후관리, 홍보 및 교육 등을 통해 소비자에게 제품 및 서비스에 대해 정확하고 투명한 환경성 정보를 제공함으로써 지속 가능 소비·생산체계(SCP)를 구축하기 위해 최선을 다하고 있다.

위 규정 제14조(저탄소제품의 신청 대상)에 따라 환경성적표지 인증을 받은 ‘최대허용탄소배출량’을 충족하는 제품은 저탄소제품을 신청할 수 있으며, 제15조(최대허용탄소배출량 등의 설정)제1항에 따라 기술원장은 ‘최대허용탄소배출량 및 기준제품’은 분기별로 1회 이상 개정하는 것을 원칙으로 하며, 제2항에 따라 기술원장은 환경성적표지 누리집(www.epd.or.kr)을 통해 ‘최대허용탄소배출량 및 기준제품’ 개정안에 대해 7일 이상 이해관계자의 의견을 들어야 한다.

이와 관련하여 행정에 관한 기간의 계산에 관하여는 「행정기본법」 제6조(행정에 관한 기간의 계산)제1항에 따라 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고

는 「민법」을 준용하므로 「민법」 제157조(기간의 기산점)에 따라 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다.

그런데, 감사실에서 실시한 종합감사 기간('23년 6월 19일(월) ~ 7월 14일(금)) 중 '21년~'22년 동안 실시한 '최대허용탄소배출량 및 기준제품' 개정안 이해관계자 의견수렴 기간을 확인한 결과, 총 8회 중 7회에 대해 [별표]와 같이 관련법령에 따른 의견수렴일 수인 7일을 준수하지 않은 것으로 확인되었다. 특히, 2022년 2분기의 경우 의견수렴 기간을 2022-06-02 ~ 06-09으로 공지하면서 2022-06-03에 등록한 사실도 확인되었다.

[처분 요구]

전과정평가실장은 관련규정에서 정한 '최대허용탄소배출량 및 기준제품' 이해관계자 의견수렴 기간(7일)을 준수할 수 있도록 공고기간 관리 방안 등을 마련하시기 바랍니다. (행정상 '통보')

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
전과정평가실	-	-	-	통보	-	-

[별표]

최대허용탄소배출량 및 기준제품 개정안 이해관계자 의견수렴 현황

구분			사업부서 공고		관련법령에 따른 의견수렴일 수	비고
			등록일	의견수렴기간		
1	2021년	1분기	2021-02-18	~ 2021-02-24	6일	
2		2분기	2021-05-25	~ 2021-05-31	6일	
3		3분기	2021-08-18	~ 2021-08-24	6일	
4		4분기	2021-11-30	~ 2021-12-06	6일	
5	2022년	1분기	2022-03-08	~ 2022-03-15	7일	적정
6		2분기	2022-06-03	2022-06-02 ~ 06-09	6일	
7		3분기	2022-08-25	2022-08-25 ~ 08-31	6일	
8		4분기	2022-12-07	2022-12-07 ~ 12-13	6일	